

1.判决书字号

北京市东城区人民法院(2022)京0101民初8496号民事判决书

2.案由：融资融券交易纠纷

3.当事人

原告(反诉被告):万某

被告(反诉原告):某证券公司

【基本案情】

2017年4月7日，万某签署《融资融券业务申请表(自然人)》，向某证券公司申请开立融资融券账户，并签署《自然人客户风险承受能力问卷》《适当性评估结果确认书》等文件，确认已充分了解融资融券交易相关风险，确认融资融券交易系其本人真实自主的意思表示。

同日，万某与某证券公司签订《融资融券交易业务合同书》。该合同约定，万某在某证券公司开立信用账户，开展融资融券交易，融资融券交易是指投资者向证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券或借入上述证券并卖出的行

为，证券公司向投资者收取融资利息和融券费用，投资者应当在约定的融资融券合约期限届满时偿还对证券公司的债务，投资者合约到期有未偿还融资融券债务的，证券公司有权对投资者信用账户实施强制平仓，并对逾期债务收取罚息。若投资者信用账户维持担保比例低于追保线，投资者需及时追加担保物，使维持担保比例处于追保线之上，如投资者未及时追加担保物，则证券公司有权启动强制平仓程序。

上述合同签订后，万某信用账户发生多次融资融券交易。后万某信用账户维持担保比例跌破追保线，万某连续多次向某证券公司申请暂缓追保，证券公司予以同意。2019年11月，某证券公司不再同意万某申请延缓平仓，于2019年11月18日对万某信用账户予以强制平仓。

另查，万某开立信用账户后，某证券公司多次对其进行电话回访，询问其开户是否为本人办理，账户是否为本人操作，万某均回答“是的”，同时证券公司提醒其不要将账户交由他人代为操作，万某回答“好的”。

庭审中，万某诉称，案涉融资融券账户非本人操作，系案外人高某与某证券公司的工作人员操作，高某告知其投资股票回报丰厚，让万某开通账户交给他使用。同时，万某提出抗辩认为，某证券公司违规向其推介融资融券业务，未尽金融适当性义务，同时，某证券公司违规操作其信用账户，对信用账户非万某本人使用亦为明知。

因万某信用账户强制平仓，尚有融资债务未清偿完毕，某证券公司提出诉讼请求，要求法院判令万某偿还融资本金、利息、罚息并支付律师费。万某不同意上述主张，同时认为某证券公司违规操作其账户给其造成侵权损失，要求某证券公司赔偿其保证金损失及相应利息损失。

【案件焦点】

万某开立融资融券账户后借予他人使用，现账户投资发生亏损，相关责任及损失应如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：依法成立的合同，受法律保护。合同当事人应当按照约定全面履行自己的合同义务，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。融资融券业务的实质，对证券公司而言，主要是为客户提供融资或者融券等金融服务；对客户而言，本质上属于“借钱炒股”，投资者自负盈亏，并按照规定偿还融资或者融券的本息。现被告万某开立账户并进行融资融券交易，对其融资融券交易过程中形成的债务理应依约偿还，即使存在被告万某所称的其将账户交由他人操作的情况，作为投资者，对于他人代为操作账户的风险和后果，应为明知，由此产生的相关债务，亦应由其自行承担。证券公司有关要求万某偿还本息的诉讼请求，依据充分，应予支持。

关于原告某证券公司主张的罚息，考虑到证券公司多次同意万某对合约进行展期，现某证券公司仍对合约期限内的债务计收罚息，对该部分罚息，法院不予支持。

对于万某有关某证券公司违反适当性义务的辩称意见，综合考量某证券公司提出的其履行适当性义务的相关证据，法院不予采信。

对于万某有关某证券公司违规操作账户、怠于平仓等侵害其权益的主张，缺乏事实与法律依据，法院不予支持。

北京市东城区人民法院判决如下：

一、被告(反诉原告)万某于本判决生效之日起十五日内偿还原告(反诉被告)某证券公司融资本金**30157962.43元**；

二、被告(反诉原告)万某于本判决生效之日起十五日内支付原告(反诉被告)某证券公司融资利息**3823725.56元**；

三、被告(反诉原告)万某于本判决生效之日起十五日内支付原告(反诉被告)某证券公司罚息(其中，2019年11月14日至12月18日的罚息为**366539.44元**；自2019年12月19日起至实际给付之日止，以**33981687.99元**为基数，利率按照日万分之五计算)；

四、被告(反诉原告)万某于本判决生效之日起十五日内赔偿原告(反诉被告)某证券公司律师费损失160000元;

五、驳回原告(反诉被告)某证券公司的其他诉讼请求;

六、驳回被告(反诉原告)万某的反诉请求。

判决后,双方当事人均未上诉,本判决现已生效。

【法官后语】

融资融券交易,是指在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所进行的证券交易中,证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相应担保品的经营活动。融资融券的核心特点在于杠杆效应,投资者只需缴纳一定比例的担保物,就可以获得购买或卖出更多证券的能力,实现以较小的资金控制较大的资产规模,实现“以小博大”,反之,如果投资者判断不准确,其遭受的损失也可能扩大成几十倍。正是由于融资融券的杠杆效应,此类交易的风险较高,我国的证券融资融券业务也对开户人设定了严格的申请条件。由此,在部分投资人希望从事融资融券业务却不具备相应资质,或者想谋取更多收益的情况下,就会出现案涉借用融资融券账户的情况。

关于融资融券账户出借后,账户投资出现亏损后责任承担问题。解决此类问题,需要回到融资融券业务所涉及的法律关系。投资者与证券公司签订融资融券合同,双方之间形成了三层法律关系,第一是委托关系,其是证券交易中最基础的法律关系,双方形成委托关系后,投资者就可以在证券公司处开立融资融券信用账户,证券公司也可以为投资者提供相应的结算等服务;第二是担保法律关系,投资者向证券公司缴纳现金或其他财产作为担保,继续向证券公司借入资金或证券,在发生强制平仓情形时,证券公司将直接处分担保物用于投资者债务清偿;第三是借贷法律关系,其是融资融券交易最核心的法律关系,投资者向证券公司借入资金或证券用于投资,双方就形成了此种法律关系,投资者是借款人,证券公司是出借人。在此种情况下,即使投资者实际将账户借予他人使用,主张自己并非账户实际使用者,在证券公司不知情的情况下,基于合同的相对性以及对外观主义的基本信赖,账户强制平仓后未清偿的债务仍

应由开立融资融券账户的投资人承担。投资人若想减轻或免除自己的责任，至少要完成如下两方面的举证：一是自己并非账户的实际使用者；二是证券公司对此应为明知。

结合被告万某的抗辩，本案还需关注如下法律问题，即融资融券交易证券公司金融适当性义务履行问题。此类问题是融资融券交易纠纷中争议较多的问题，鉴于融资融券交易风险较高，《证券公司融资融券业务管理办法》对开户人设置了一定条件，如开户前20个交易日的日均金融资产大于50万元等，法院在审查证券公司等是否履行适当性义务时，一方面，要结合上述标准，对开户人是否满足开户标准以及对风险揭示材料等签字进行审查，做好形式审查；另一方面，要秉持实质判断的标准，坚持个案审查，结合投资者的年龄、职业、财务状况等，判断证券公司是否做到了解客户，是否做到告知说明、适当推介，充分尽到金融机构适当性义务。除此之外，《全国法院民商事审判工作会议纪要》第七十八条对证券公司违反适当性义务后免责事由进行了规定，即因金融消费者故意提供虚假信息、拒绝听取卖方机构的建议等自身原因导致其购买产品或者接受服务不适当，卖方机构请求免除相应责任的，人民法院依法予以支持。该条在司法实践适用中容易受到忽视，在投资者拒绝相关信息或者提供虚假信息时，卖方机构无法确定其适当性，此时卖方机构的过错应显著减轻，例如在本案中，万某在庭审中主张其只是开立账户借予案外人使用，但在接受适当性询问以及电话回访时，万某均表示自己了解融资融券相关风险，具备相应的投资经验，对证券公司作出了虚假的陈述，在此种情况下，万某提出的有关证券公司适当性义务履行的抗辩，就要考虑《全国法院民商事审判工作会议纪要》第七十八条免责情形的适用。

编写人：北京市东城区人民法院 冯宁 张辉帅

上市公司并购重组财务顾问的独立性应受到保护

—— 酒业公司诉证券公司证券投资咨询案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2022)沪74民终94号民事判决书

2. 案由：证券投资咨询纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):酒业公司

被告(反诉原告、被上诉人):证券公司

【基本案情】

酒业公司与证券公司签署了《独立财务顾问协议》，约定证券公司就并购重组计划向酒业公司提供财务顾问服务。本次并购重组标的完成交割后，酒业公司须于2021年1月20日前向证券公司支付上述财务顾问费剩余部分及持续督导费用，费用合计180万元。协议签署后，酒业公司依约支付了第一笔财务顾问费100万元。但截至2021年1月20日，证券公司并未按协议的约定完成向证券交易所提出申报的工作。酒业公司认为，证券公司的行为，已构成严重违约，导致酒业公司在《独立财务顾问协议》项下的合同目的无法实现，故诉请确认《独立财务顾问协议》于2021年2月6日解除，判令证券公司返还已支付的财务顾问费100万元及利息损失、律师费、审计费、评估费115万元。

证券公司认为，《独立财务顾问协议》应于2021年3月16日，即酒业公司收到证券公司的律师函之日解除。证券公司不存在违约行为，未能顺利出具相

应的项目审核意见系由于酒业公司的并购项目本身存在财务问题，证券公司的审核审议行为不属于违约。证券公司已经按照协议的约定，开展了大量的尽职调查工作，并形成了大量的底稿文件，第一阶段的付款对应上述尽职调查工作，故合同解除后，没有返还款项的义务。证券公司提出反诉，请求判令酒业公司返还全部工作项目底稿；支付第二期财务顾问费80万元、开展财务顾问工作产生的未报销差旅费33596.45元。

二审审理中，酒业公司提出，证券公司于2019年7月5日曾受到中国证监会行政处罚。根据《酒业公司并购重组财务顾问业务管理办法》第九条第三项的规定，证券公司在之后的36个月内不具备担任财务顾问的主体资格。故案涉协议因其欠缺主体资格，而应属无效，证券公司应当返还取得的财产并赔偿损失。

【案件焦点】

1.案涉《独立财务顾问协议》是否有效；2.如果案涉《独立财务顾问协议》有效，如何认定协议的履行情况、协议的解除以及解除后相关问题的处理。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：《独立财务顾问协议》并未约定证券公司完成财务顾问的时间。证券公司对财务顾问报告进行内核审查以及酒业公司虽在召开董事会时未通知证券公司等行为，尚不构成根本违约，故酒业公司并不享有单方解除权。因酒业公司与证券公司均向对方发送解除通知，故确认《独立财务顾问协议》于2021年3月16日解除。证券公司的工作量与酒业公司支付的费用相当，对双方要求返还和支付财务顾问费的请求均不支持；对酒业公司关于律师费、审计费、评估费损失的主张，不予支持；因差旅费系证券公司在履行《独立财务顾问协议》期间所产生的费用，对20149.53元予以支持。证券公司未充分举证证明系争底稿由酒业公司实际控制，故对于要求酒业公司返还工作底稿的主张，不予支持。上海市浦东新区人民法院判决：

一、确认酒业公司与证券公司之间的《独立财务顾问协议》于2021年3月16日解除；

二、酒业公司应于判决生效之日起十日内支付证券公司差旅费用20149.53元；

三、驳回酒业公司的其余诉讼请求；

四、驳回证券公司的其余诉讼请求。

酒业公司不服一审判决，提出上诉。上海金融法院经审理认为：首先，证券公司受处罚后仍担任并购重组计划财务顾问的行为虽与相关部门规章的规定相违背，但并未因此受到相关处罚，且在此期间亦接受其他主体的委托，案涉《独立财务顾问协议》不存在法定无效的情形。其次，证券公司在提供相关专业服务时，应当秉持独立、客观的立场，需委托人进一步补充、完善相应的基础材料，证券公司因此不出具最终意见的情形，不应被确认为证券公司的违约行为。最后，鉴于证券公司在订立协议时，未将其受到相关处罚，按有关规定不应担任独立财务顾问的情况如实告知酒业公司，一定程度损害了酒业公司的知情权。证券公司违反诚实信用义务，应承担相应的违约赔偿责任。考虑到证券公司已实际完成相当部分合同义务，未见重大的工作瑕疵，故证券公司可取得已支付的大部分报酬。因其违反诚信义务，本院酌情在其已收取的款项中扣减20万元，证券公司应予返还酒业公司并支付自协议解除后起至实际返还时的相应利息损失。上海金融法院判决：

一、维持原审判决第一项、第二项、第三项、第四项；

二、证券公司应于本判决生效之日起十日内返还酒业公司已支付的财务顾问费人民币200000元；并支付以人民币200000元为基数，自2021年3月17日起至实际清偿日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息损失；

三、驳回酒业公司其余上诉请求。

【法官后语】

在上市公司资产并购重组中，独立财务顾问主要提供尽职调查、出具专业

意见、持续督导、咨询等服务。当独立财务顾问基于其自身专业判断出具的意见，最终影响独立财务顾问协议约定的目标任务完成时，对于协议解除后的相关责任认定，应充分尊重其履职的独立性。

一、独立财务顾问的职能定位

上市公司独立财务顾问的工作职责主要是对交易方案的合规性、合理性进行独立评价，其根本目的是保护上市公司及上市公司股东和投资者的利益。根据《中华人民共和国证券法》规定，证券服务机构出具财务顾问报告时，应当勤勉尽责，若其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应承担相应赔偿责任。由此可见，虽然独立财务顾问收受佣金为上市公司的并购重组活动提供服务，但并不意味其应完全按照上市公司的要求履行合同义务，其实际应具有监督者的角色定位。因此，为保障独立财务顾问履职时审慎尽责，司法应确立并保护证券服务机构提供独立财务顾问服务时的独立性。该等机构有权基于其独立、专业、客观的立场，根据法律法规以及监管规定，出具符合事实情况的核查意见，而不应受其委托人意见的影响。

二、独立财务顾问协议解除后的责任认定

已实际履行的合同解除后，责任承担主要涉及对履行行为的评价，本案争议主要集中于以下两个方面：

（一）未完成目标任务的責任

对于未完成目标任务时违约责任的认定，主要考量是否为证券公司在协议履行中的违规不当行为所致。基于独立财务顾问履职的独立性，若证券公司系根据规范工作流程出具审查意见，即便该文件阻碍了协议约定的目标任务的实现进程，也不能因此认定其构成违约。本案中，证券公司对涉案财务顾问报告进行内核审查后并未通过，系其基于自身职责所作专业判断，由此导致未能向上海证券交易所提交并购重组的申报材料，证券公司不应承担违约责任。

（二）主体资质瑕疵的责任

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第九条规定了不得担任财务顾问的具体情形。证券公司在违反上述规定被处罚的禁业期内签订财务顾问协

议，其责任承担可从对外和对内两方面来分析。对外，可能因违反相关监管规定而负有行政责任；对内，其缺乏主体资质并不符合法律规定的合同无效情形，且不得担任财务顾问的情形主要是针对违规不当行为的惩戒，该证券公司实际仍具备提供财务顾问服务的业务能力。但隐瞒主体资质瑕疵的行为确实侵害了其服务对象的知情权，有违诚信原则，影响了相对方选择适格服务机构的权利，基于公平原则的考量，在已收取服务费的情况下，可根据协议具体履行情况，酌情要求其返还部分费用，以对其不当执业行为进行警示和惩戒。

独立财务顾问协议兼具服务合同和中介合同的性质，财务顾问费的收取应与证券服务机构提供的具体服务内容相适应，而非仅以最终结果是否交付来衡量。证券公司前期已开展了相关工作，前期对于合同义务的履行未见明显瑕疵，未如约出具财务报告系基于其独立地位及专业判断，不具可归责性，工作内容与所收取的服务费具有相当性，故可以保留已收取的服务费。但因其主体资质存在瑕疵，故酌情判决其返还20%的服务费。

编写人：上海金融法院 吴剑峰 楼雨薇

审计机构因严重过失引发虚假 陈述侵权可承担比例连带责任

—— 某基金公司诉某会计师事务所证券虚假陈述责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2020)京02民初376号民事判决书

2. 案由：证券虚假陈述责任纠纷

五、证券纠纷 153